Argumentationshilfe zu Finanzdatenprofilen

Für den Rechtsanwalt. Stand: 30. September 2026. Quellenrecherche mit LLM Wiki. Diese Unterlage entwickelt die Argumente und ihre Beweisgrundlage; das unabhängige technische Gutachten wird separat erstellt. Sie enthält keine bereits durchgeführte Prüfung einer konkreten Anbieter- oder Behördenarchitektur.

Kurzfassung

Der Eingriff erschöpft sich nicht in einer Jahresmeldung. Er umfasst auch gesetzlich gebundene Bestände bei privaten Anbietern, mehrere gleichzeitig verfügbare Jahrgänge, zusätzliche Empfängerkopien und mögliche Verknüpfungen mit anderen Finanzinformationen oder einer öffentlichen Blockchain. **Zu prüfen ist der Erkenntnis- und Risikoumfang dieser Verarbeitungskette, nicht nur die Aussagekraft einer isolierten Meldung.**

Vier Argumente tragen diesen Ansatz. Erstens können notwendige Pflichtbestände trotz Löschungswunschs bestehen bleiben; reale Anbieterleaks zeigen, dass Identitäts- und Vermögensinformationen ohne gestohlene Schlüssel für Betrug nutzbar sind. Zweitens können wiederkehrende Meldungen ein langfristiges Finanzprofil ergeben, auch wenn sie keine vollständige Vermögensbilanz liefern. Drittens können zusätzliche Anbieterunterlagen einen Identitätsanker zur Blockchain schaffen, dessen Aussagekraft über den ursprünglich gespeicherten Vorgang hinausreicht. Viertens ist vollständige gesetzliche Aufbewahrung von breiter operativer Verfügbarkeit zu unterscheiden; ein engeres Daten- oder Zugriffskonzept ist ein konkreter Vergleichsgegenstand.

Diese Argumente beweisen für sich keine Rechtswidrigkeit. Ihre Stärke liegt darin, den zusätzlichen Eingriff bestimmbar zu machen und eine überprüfbare Frage nach Notwendigkeit und milderen Mitteln zu formulieren. Gesetz und dokumentierte Vorfälle bilden die gesicherte Grundlage. Aussagen über die konkrete österreichische Zusammenführung, Fehlerquote und Wirksamkeit von Alternativen bleiben Beweisfragen. Die folgenden Blöcke führen jeweils von den Belegen über den technischen Mechanismus zur anwaltlich verwendbaren Schlussfolgerung.

1 Gesetzlich gebundene Anbieterbestände sind selbst ein Sicherheitsrisiko

Der Bestand bleibt außerhalb der Kontrolle der betroffenen Person

Das erste Argument setzt vor der Steuerbehördenmeldung an. Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, auch CASPs genannt, und ihre Dienstleister können Identitätsunterlagen, Kontaktdaten und finanzielle Vorgänge derselben Person verbinden. Eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht hält den notwendigen Bestand auch dann erhalten, wenn die Person das Konto schließt, den Anbieter wechselt oder die Löschung verlangt. Der Eingriff besteht daher nicht nur in einer möglichen späteren Behördenauswertung. Er liegt auch in der fortgesetzten Existenz eines fremdverwalteten, personenbezogenen Informationsbestands.

Die gesetzliche Grundlage ist konkret bestimmbar. § 20 Abs. 1 Krypto-MPfG verpflichtet meldende Anbieter, die meldepflichtigen Informationen für alle Kunden hinsichtlich aller Transaktionen und Kryptowerte unabhängig von der persönlichen Meldepflicht zu ermitteln, zu speichern und zu verarbeiten. Abs. 4 bestimmt die Löschung übermittelter Informationen zehn Jahre nach Ende des betreffenden Meldezeitraums. Die Erläuterungen zu § 20, RV 306 verstehen dies ausdrücklich als Aufbewahrungs- und Löschpflicht. § 39 verlangt zusätzlich zehnjährige Aufbewahrung dokumentierter Melde- und Sorgfaltsschritte. Die Regelung ist somit nicht bloß eine äußerste Löschgrenze, die beliebige frühere Löschung erlaubte.

Die notwendige AML-Dokumentation folgt einer anderen Uhr. Nach § 21 Abs. 1-2 FM-GwG beginnt die heutige zehnjährige Frist grundsätzlich mit dem Ende der Geschäftsbeziehung beziehungsweise einer gelegentlichen Transaktion. Erforderliche Unterlagen aus dem Beginn einer langen Kundenbeziehung

können deshalb deutlich älter als zehn Jahre sein. Es geht nicht automatisch um jede jemals erzeugte Information; entscheidend sind der notwendige Speichergegenstand und sein Fristbeginn. Für spätere Verfahrenszeitpunkte sind die grundsätzlich ab 10. Juli 2027 anwendbare Geldwäscheverordnung 2024/1624, Art. 77 und 90, und der Übergang gesondert zu prüfen.

Für den erforderlichen gesetzlichen Kern begrenzt Art. 17 Abs. 3 lit. b DSGVO das Löschungsrecht. Die Aussage, verpflichtete Anbieter müssten solche Löschungsanfragen ablehnen, trifft diesen Kern während einer laufenden Pflicht. Sie trifft nicht unterschiedslos Zusatzdaten, Marketingverwendungen oder jede operative Kopie. Die veröffentlichte Coinbase-Löschungspolitik, Request Deletion, unterscheidet entsprechend löschbare optionale Daten und aufbewahrungspflichtige Unterlagen. Das ist Policy-Evidenz, kein Nachweis lückenloser Umsetzung bei sämtlichen Anbietern.

Was reale Leaks tatsächlich belegen

Der Coinbase-Bericht an die SEC vom Mai 2025, Item 1.05, beschreibt bestochene Personen mit berechtigten Supportzugängen und entwendete Kundeninformationen, darunter Identitäts- und Adressdaten, Salden-Schnappschüsse und Transaktionshistorien. Private Schlüssel und unmittelbarer Zugriff auf Kundengelder waren nicht betroffen. Der Anbieterbericht vom 15. Mai 2025, insbesondere Reimbursement criteria, bestätigt dennoch, dass Kunden durch anschließende Täuschung zur Übertragung von Geld gebracht wurden. Ein reines Datenleck kann damit einen finanziellen Missbrauchsweg eröffnen, ohne die Verwahrungstechnik zu brechen.

Die Kroll-Mitteilung an FTX-Anspruchsteller von 2023, S. 1-2, zeigt eine andere Zugangskette. Die Übernahme einer Mitarbeiter-Telefonnummer ermöglichte Zugriff auf Cloud-Unterlagen des Insolvenz-Dienstleisters. Betroffen sein konnten Identitäts-, Wohnadress-, Forderungs- und Kryptobestandsdaten. Die Mitteilung betrifft Informationen zu Anspruchstellern mehrerer Kryptounternehmen; die FTX-Vermögenssysteme selbst waren nicht unmittelbar betroffen. Der Fall belegt eine relevante Informationskonzentration beim professionellen Dienstleister, nicht einen DAC8-Bestand.

Auch Fractal ID, eigener Bericht vom 16. Mai 2025, bestätigt den Identifizierungsdaten-Leak vom Juli 2024 und beschreibt AML- und vertragliche Pflichten als Gründe bestimmter verbliebener Bestände. Zu den beschriebenen Datenarten gehören Identitätsdokumente, Wohnadressen und bei der Verifikation bereitgestellte Wallet-Adressen. Eine vertragliche Begründung des Anbieters ist nicht automatisch ein gesetzlicher Zwang; weder die Rechtmäßigkeit jedes Restbestands noch die Wirksamkeit seines später beworbenen Speicherkonzepts sind dadurch unabhängig geprüft. Der Primärtext war über den offiziellen Suchindex zugänglich, der direkte Abruf zuletzt unzuverlässig.

Die drei Fälle sind keine bereits eingetretenen DAC8-Schäden und belegen nicht, dass gerade eine bestimmte gesetzliche Frist den jeweiligen Leak verursacht hat. Ihre gemeinsame Aussage ist enger und trotzdem erheblich: Bestände, die Identität und Finanzbezug verbinden, wurden bei Anbietern oder Dienstleistern tatsächlich entwendet. Coinbase dokumentiert zusätzlich einen Folgebetrug. Damit lässt sich die behauptete Gefahr nicht auf einen rein theoretischen Angriff auf eine künftige staatliche Datenbank reduzieren.

Warum die Kombination den Missbrauch erleichtern kann

Als technische Schlussfolgerung sind mehrere Funktionen des Datensatzes zu unterscheiden. Identitäts- und Kontaktdaten machen eine Person erreichbar. Ein Saldo, eine Historie oder der Hinweis auf Kryptobesitz kann sie als lohnendes Ziel erscheinen lassen. Angaben zu realen Vorgängen erlauben glaubwürdigere Nachrichten, angebliche Rückfragen oder die Nachahmung eines bekannten Dienstleisters. Die Kenntnis der Wohnadresse eröffnet eine andere Risikodimension als eine isolierte pseudonyme Transaktionskennung. Für diesen Missbrauch braucht der Angreifer nicht dieselbe Beweisqualität wie eine Steuerfestsetzung.

Auch veraltete oder falsche Vermögenshinweise können gefährlich sein. Sie können eine Person zu Unrecht als vermögend markieren. Umgekehrt können alte Adressen unbrauchbar und historische

Bestände längst verbraucht sein. Der Gutachter muss deshalb Inhalt, Aktualität und Verknüpfbarkeit prüfen; eine pauschale Gleichsetzung von gespeichertem Betrag und gegenwärtigem Vermögen wäre für die Risikoseite ebenso falsch wie für die Steuerseite.

Körperliche Zielauswahl ist gesondert zu bewerten. Die französische Gendarmerie vom 13. September 2026 beschreibt die Nutzung geleakter Waltio-E-Mail-Adressen zur Auswahl von Kryptozielen, teilweise mit falscher Vorstellung über deren Bestände. Das ist eine amtliche operative Einschätzung und kein fallbezogenes gerichtliches Kausalurteil über eine konkrete Entführung. Sie stützt aber den Mechanismus, dass entwendete Anbieterinformationen eine kriminelle Zielauswahl ermöglichen können. Eine österreichische Eintrittsquote oder die Aussage, DAC8 verursache solche Taten, folgt daraus nicht.

Anbieter und Behörden bilden mehrere Risikoschichten

Eine Behördenmeldung löscht den Anbieterbestand nicht. Sie schafft zusätzliche Empfängerkopien und ermöglicht im geregelten Umfang, Meldungen mehrerer Anbieter derselben Person zuzuordnen. Das kann ein breiteres Profil liefern als ein einzelner Anbieter. Gemeinsame Verifikationsdienste, Supportsysteme oder Administrationszugänge können ihrerseits mehrere Anbieterbestände erreichbar machen. Die Untersuchung darf Risiken deshalb weder auf die Behörde verengen noch als voneinander unabhängig addieren. Welche Verbindungen tatsächlich bestehen, ist zu erheben; eine einzige universelle Datenbank aller Anbieter wird nicht behauptet.

Insiderzugriffe sind auch auf Behördenseite kein unbekannter Mechanismus. Eine BMF-Disziplinarentscheidung von 2019, S. 1 und 6-7, dokumentiert langjährige private Abfragen im Abgabeninformationssystem. Protokollauswertung ermöglichte die Rekonstruktion. Das belegt zugleich Kontrolle und deren damalige Grenzen, nicht einen heutigen DAC8-Sicherheitsmangel. Der Rechnungshofbericht Bund 2024/16, S. 14 und 79-82, beschreibt eine starke BMF-Kontrollumgebung im untersuchten Zeitraum. Beides gehört in eine konkrete Risikoanalyse.

Einwände und anwaltlich verwendbare Schlussfolgerung

Der Einwand, es würden keine privaten Schlüssel gespeichert, widerlegt unmittelbaren Schlüsselzugriff, nicht den belegten Täuschungsweg. Der Einwand bestehender AML-, MiCA- oder TFR-Pflichten begrenzt die Wirkung eines allein gegen steuerliche Pflichten gerichteten Angriffs, beseitigt aber das Risiko nicht. Er macht eine feld- und normbezogene Prüfung nötig: Was kommt durch die angegriffene Regel zusätzlich hinzu, was bleibt auf selbständiger Grundlage und welche operative Verfügbarkeit wäre auch bei fortbestehender Aufbewahrung einschränkbar?

Ein Leak beweist nach EuGH C-340/21, Rn. 39 und 42-52 nicht automatisch unzureichende Sicherheitsmaßnahmen. Umgekehrt macht die Existenz von Sicherheitsmaßnahmen den Datenbestand nicht risikolos. Eine präventive Verhältnismäßigkeitsfrage ist außerdem von individuellem Schadenersatz zu unterscheiden. Dieser verlangt eigene Voraussetzungen; für eine Architekturprüfung muss nicht erst ein konkreter DAC8-Folgeschaden eingetreten sein.

Anwaltlich verwendbare Argumentationskette: Der Gesetzgeber veranlasst nicht nur eine Meldung, sondern auch länger bestehende personenbezogene Bestände bei privaten Stellen. Reale Vorfälle belegen deren Entwendbarkeit und einen Missbrauchsweg ohne unmittelbaren Vermögenszugriff. In die Bewertung gehören deshalb Dateninhalt, Dauer, Dienstleister, erreichbare Kundenmenge, weitere Kopien und Möglichkeiten zur Verknüpfung. Der zulässige Kontrollzweck beantwortet nicht allein, ob jeder Teil dieser Exposition notwendig und angemessen ausgestaltet ist.

Das separate Gutachten sollte die tatsächlich gespeicherten Felder, ihre Rechtsgrundlagen und Fristen sowie die Reichweite normaler, privilegierter und ausgelagerter Zugänge feststellen. Ein kontrollierter Vergleich mit einem engeren Pflichtarchiv sollte zeigen, welche Informationen bei Übernahme einer bestimmten Rolle erreichbar wären und welcher Missbrauch dadurch plausibel wird. Eine Auskunft der betroffenen Person ersetzt keine allgemeine Sicherheitsprüfung; geschützte Unterlagen können nötigenfalls im geeigneten Aufsichts- oder Gerichtsverfahren zu prüfen sein.

2 Mehrere Jahrgänge können ein dauerhaftes Finanzprofil ergeben

Aus einer Momentaufnahme wird eine personenbezogene Zeitreihe

Das zweite Argument betrifft den zusätzlichen Informationsgehalt der Sammlung. Die isolierte Frage, was ein einzelner Jahresbetrag verrät, unterschätzt eine Verarbeitung, in der Meldungen desselben Menschen aus verschiedenen Jahren und von verschiedenen Anbietern nebeneinanderstehen. Wiederkehrende Identifikationsmerkmale können diese Datensätze verbinden. In einer solchen Zeitreihe sind wiederholte Käufe, Änderungen des Aktivitätsumfangs und das Auftreten verschiedener Anbieter oder Kryptowerte erkennbar. Das ist eine allgemeine technische Möglichkeit; welche Verknüpfungen eine österreichische Stelle tatsächlich ausführt und wie gut ihre Identitätsabgleiche funktionieren, ist gesondert nachzuweisen.

Unterschiedliche Datenarten können sich ergänzen. § 3 Abs. 2 Z 3 und § 7 GMSG betreffen unter anderem Jahresend-Kontosalden oder -werte und jährliche Meldungen. Das sind Bestandsinformationen zu erfassten Finanzkonten. Die Krypto-Jahresaggregate nach § 18 Krypto-MPfG betreffen dagegen Bewegungen nach Asset und Kategorie. Weitere Register können Beziehungen zu Konten oder Gesellschaften belegen, ohne deren vollständigen Wert zu liefern. Für eine mögliche Profilbildung sind diese Funktionen gemeinsam zu untersuchen, ohne ihnen fehlende Informationen hinzuzuerfinden.

Eine zentrale Datenbank ist hierfür nicht technisch zwingend. Ein System kann Bestände getrennt halten und sie bei einer berechtigten oder missbräuchlichen Abfrage zusammenführen. Umgekehrt beweist die bloße Speicherung bei derselben Institution keine automatische Verbindung. Entscheidend sind gemeinsame Schlüssel, zugängliche Quellen, Abfragerechte und tatsächlich erzeugte Ergebnisse. Der Unterschied zwischen Verknüpfbarkeit und vollzogener Verknüpfung ist für die technische Begutachtung zentral.

Wie die Jahrgänge nebeneinander bestehen bleiben

Die steuerlichen Anbieterfristen knüpfen an den jeweiligen Bezugs-Meldezeitraum an. Für Informationen und Dokumentation des Jahres 2026 endet die Zehnjahresfrist nach §§ 20 Abs. 4 und 39 Krypto-MPfG mit Ablauf 2036; anschließend ist zu löschen. Ein Jahrgang 2027 hat seine eigene Uhr. Er setzt die Uhr von 2026 nicht neu in Gang. Bei ordnungsgemäßer Löschung entsteht für diese Bestände nach dem anfänglichen Anwachsen ein rollendes Zeitfenster, kein zwangsläufig unbegrenztes Archiv. Seine genaue Größe hängt auch vom Erhebungs- und Löschzeitpunkt ab.

Die Anbieterregel beantwortet nicht die Dauer jeder Behördenkopie. Art. 25 Abs. 5 DAC bindet die Aufbewahrung an Erforderlichkeit und nationale Verjährungsregeln. Der neue Art. 22 Abs. 3 sieht für im automatischen Austausch empfangene Informationen mindestens fünf Jahre ab Empfang vor, zugleich nicht länger als erforderlich. Die entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen sind erst ab 1. Januar 2028 anzuwenden; maßgeblich sind DAC8, Art. 2 Abs. 2, und die Umsetzungsregel in DAC9, Art. 2 Abs. 3. Für 2027 empfangene Kopien und die österreichische Ursprungskopie müssen Übergang und nationale Grundlage gesondert bestimmt werden.

Auch Arbeitskopien, Exporte, Suchindizes und abgeleitete Merkmale sind zu erfassen. Wird eine Ausgangsmeldung gelöscht, verschwindet eine daraus erzeugte Zuordnung oder ein gespeicherter Risikohinweis technisch nicht automatisch. Das bedeutet nicht, dass solche Merkmale unbefristet gespeichert werden dürfen oder tatsächlich werden. Es bedeutet, dass der Nachweis einer wirksamen Speicherbegrenzung die entstandenen Kopien und Ableitungen einschließen muss. Andernfalls beantwortet eine nominelle Zehnjahresfrist nicht die Frage, was später noch erreichbar ist.

Die Untersuchung ist derzeit teilweise vorausschauend. Die ersten österreichischen Krypto-Jahresdaten betreffen 2026. §§ 19 und 21 Krypto-MPfG sehen die Anbietermeldung bis 31. Juli 2027 und den Austausch bis 30. September 2027 vor. Es wird also keine bereits vorhandene zehnjährige DAC8-Kryptoreihe behauptet. Die gesetzlich angelegte spätere Mehrjahreswirkung kann dennoch vor ihrem vollständigen Aufbau technisch geprüft werden.

Vermögenshinweise sind nicht dasselbe wie Gesamtvermögen

Eine einfache Addition von Käufen, Auszahlungen oder Transferbeträgen wäre methodisch unhaltbar. Dasselbe Kapital kann mehrfach eingesetzt werden. Ein Eigenübertrag schafft keinen neuen Vermögenswert. Eine Auszahlung kann fortdauernde Selbstverwahrung, einen Anbieterwechsel, eine Schenkung oder Zahlung bedeuten. Anfangsbestände, nicht beobachtete Vorgänge, Gebühren und Schulden können fehlen. Diese Lücken können selbst nach vielen Meldejahren bestehen bleiben.

Ein vollständig erfundenes Beispiel verdeutlicht das. Zwei Personen beginnen ohne Bitcoin. Beide kaufen beim betrachteten Anbieter jährlich 1 BTC zum konstant angenommenen Modellpreis von 60.000 Euro und übertragen ihn auf eine eigene externe Adresse. Gebühren werden ausgeblendet. Danach behält A die BTC; B verschenkt sie außerhalb des Anbieters noch im selben Jahr. Die betrachteten Anbieteraggregate können identisch bleiben, obwohl die verbliebenen Bestände auseinanderlaufen.

Beobachtete Jahre	A hält im Modell	B hält im Modell
1	1 BTC	0 BTC
3	3 BTC	0 BTC
5	5 BTC	0 BTC
10	10 BTC	0 BTC

Das Beispiel ist ein logischer Gegenbeweis gegen eine sichere Bestandsberechnung allein aus diesen Meldungen, keine Messung typischer Kunden. Soweit derselbe Abfluss im allgemeinen Transferfeld und im besonderen External-Address-Aggregat auftaucht, darf er außerdem nicht doppelt als Vermögensabgang gezählt werden. Ein zweites synthetisches Beispiel: Werden dieselben 10.000 Euro zwanzigmal eingesetzt und wieder erlöst, können je 200.000 Euro Bruttoerwerbe und Bruttoveräußerungen entstehen. Neu eingebracht wurden im Modell nur 10.000 Euro. Eine sachgerechte Nettoauswertung kann diesen Unterschied berücksichtigen; sie löst damit aber nicht jede außerhalb des Anbieters fehlende Folgehandlung auf.

Die Grenze macht den Profilbildungseinwand präziser. Auch wenn ein System kein Gesamtvermögen berechnen kann, kann es Finanzaktivität, vermutete Größenordnungen und die Teilnahme an bestimmten Märkten sichtbar machen. Eine Aktivitätsrangfolge ist nicht automatisch eine Vermögensrangfolge. Sie kann trotzdem Nachfragen, Prüfungsentscheidungen oder missbräuchliche Auswahl beeinflussen. Ob eine Vermögensschätzung belastbar ist, verlangt eine eigene Fehlerprüfung einschließlich Verbindlichkeiten und unbeobachteter Bestände.

Was in Österreich über Zusammenführung und Nutzen belegt ist

Eine BMF-finanzierte BiRank-Studie, PDF S. 1-3 und 6, verbindet Firmenbuchfunktionen von 1991-2021 über Namen und Adressen mit Steueridentitäten und Risikoindikatoren. Die PACC-Beteiligung und das implementierte Forschungsmodell belegen, dass quellenübergreifende historische Analyse im österreichischen Steuerkontext konkret untersucht wurde. Die Studie beweist weder heutigen Produktivbetrieb noch CRS-/Kryptodaten als Eingänge oder eine Vermögensrekonstruktion. Der zusätzliche Nutzen im finalen Mehrmodell-Scoring blieb weiterer Untersuchungsgegenstand.

Das BFG-Erkenntnis RV/1300013/2020 vom 15. September 2022, S. 2-3 und 13, dokumentiert die tatsächliche Verwendung ausländischer Kontomeldungen für 2017-2018, eine anschließende Nachfrage und eine entrichtete Steuernachforderung. Mehrjährige Meldedaten haben hier einen überprüfbaren Nutzen. Ein einzelner Fall mit zwei Jahren belegt aber weder ein umfassendes Profil noch gerade die Notwendigkeit zehnjähriger Verfügbarkeit.

Gegen die Annahme einer automatisch vollständigen Integration spricht der Rechnungshof, Bund 2026/5, gedruckte S. 101-107, TZ 22-23. Bestimmte Plattformdaten wurden manuell genutzt, nicht in automatisierter PACC-Auswahl. Der Rechnungshof empfahl mehr Integration; angekündigte

Erweiterungen sind keine beobachteten Ergebnisse. Dieser Befund betrifft andere Datenarten und beweist keine fehlende CRS-/Kryptoverknüpfung. Er zeigt aber, warum aus Datenbesitz nicht ohne zusätzlichen Nachweis auf jede technisch mögliche Verwendung geschlossen werden darf.

Warum Vermögensregister light und Vorratscharakter brauchbare Begriffe sind

„Vermögensregister light“ bezeichnet in dieser Argumentation eine personenbezogen erschließbare Sammlung von Vermögenshinweisen und Finanzaktivitäten. Der Begriff behauptet weder ein gesetzlich beschlossenes Gesamtvermögensregister noch eine genaue Nettobilanz. Sein sachlicher Kern wäre eine Such- oder Profilfunktion, die Quellen und Jahrgänge derselben Person miteinander verbindet. Ob sie bei der untersuchten Stelle besteht, welche Aussagen sie liefert und wie zuverlässig sie sind, muss der Gutachter feststellen. Eine ungenaue Schätzung ist dabei nicht informationslos; sie kann zugleich weniger verlässlich und für Betroffene belastend sein.

Vorratscharakter beschreibt die wiederkehrende Vorhaltung rechtmäßiger Aktivitäten vor einem konkreten individuellen Untersuchungsanlass. Die Rechtsprechung zur Kommunikations-Vorratsdatenspeicherung ist hierfür eine begrenzte Analogie, kein automatisch übertragbares Ergebnis. Digital Rights Ireland, C-293/12 und C-594/12, Rn. 27, 34-35 und 49-55, gibt eine Argumentationsstruktur für zusammenwirkende Erkenntnismöglichkeiten und die gesonderte Betrachtung von Speicherung und Zugriff. Unterschiede bei Finanzdaten, Steuerzweck, Empfängern und Schutzmechanismen sind zu würdigen. Anlassunabhängige Steuerberichterstattung ist nicht allein wegen dieser Beschreibung unzulässig.

Anwaltlich verwendbare Argumentationskette: Die geringe Granularität eines Einzelberichts begrenzt dessen unmittelbare Aussagekraft, nicht zwangsläufig die Aussagekraft einer langjährigen, quellenübergreifend erschließbaren Sammlung. Die zusätzliche Profilbildung muss daher als eigener Erkenntnisgewinn und Eingriff untersucht werden. Weder die fehlende Vollständigkeit des Vermögensbildes noch der grundsätzlich belegte steuerliche Nutzen beantwortet, ob die konkrete Dauer, Zusammenführung und Zugriffsbreite erforderlich sind.

Das separate Gutachten sollte Jahrgänge und Quellen schrittweise hinzufügen und den jeweiligen Erkenntnisgewinn messen. Zu prüfen sind insbesondere Eigenüberträge, Anbieterwechsel, nicht erfasste Folgevorgänge, fehlerhafte Identitätsabgleiche und Schulden. Gleichzeitig ist festzustellen, welche zulässige Steuerkontrollaufgabe mit welchem Zeitfenster tatsächlich besser erfüllt wird. Ein-, Drei-, Fünf- und Zehnjahresvergleiche sind Untersuchungsszenarien, nicht die Behauptung, ein kürzeres Fenster wäre bereits erwiesenermaßen gleich wirksam.

3 Ein Identitätsanker kann zusätzliche Blockchain Aktivitäten erschließen

Der zusätzliche Erkenntnisgewinn ist nicht auf die gespeicherten Felder begrenzt

Das dritte Argument betrifft eine qualitative Erweiterung des Informationszugangs. Öffentliche Blockchains zeigen je nach System Vorgänge, Adressen und Bestände, zunächst häufig ohne unmittelbar lesbaren bürgerlichen Namen. Wird eine Person verlässlich mit einem Teil dieser Daten verbunden, kann der Anker weitere Auswertungen ermöglichen. Historische Vorgänge können einen Personenbezug erhalten; bei fortgesetzter Adressnutzung können spätere Vorgänge hinzukommen. Das Ausmaß hängt von der Blockchain, dem tatsächlichen Anker und der Qualität weiterer Zuordnungen ab. Ein vollständiges Portfolio wird dadurch nicht automatisch sichtbar.

Für die Begutachtung ist daher nicht nur zu zählen, wie viele Bytes ein Anbieter speichert. Entscheidend ist auch, welche außerhalb des Bestands vorhandenen Informationen diese Bytes erschließen. Eine einzelne belastbare Transaktionsreferenz kann mehr Erkenntnisse ermöglichen als ein großer Datensatz ohne Zuordnung. Das ist eine technische Prüfhypothese. Sie muss auf tatsächliche Anbieterfelder und erreichbare Zusatzinformationen angewandt werden, nicht auf eine frei angenommene ideale Datenbank.

Die Jahresmeldung enthält den Anker nicht automatisch

§ 18 Krypto-MPfG enthält Identitätsinformationen und jährliche Aggregate, aber keine einzelnen Wallet-Adressen, Transaktionskennungen, genauen Zeitpunkte oder Gegenparteien. Auch das besondere External-Address-Aggregat nach Abs. 1 Z 3 lit. i enthält nur Wert und Einheiten. Es bezeichnet Adressen, die dem Anbieter nicht als mit einem Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte oder Finanzinstitut verbunden bekannt sind. Das ist ein Wissenstest des Anbieters, kein Beweis, dass jede Zieladresse eine eigene selbstverwahrte Wallet des Kunden ist.

Ein Jahresbetrag ist deshalb nicht ohne Weiteres einer bestimmten Blockchain-Transaktion zuordenbar. Eine Rekonstruktion nur aus solchen Aggregaten müsste unter vielen möglichen Vorgängen Treffer finden und alternative Erklärungen ausschließen. Die flächendeckende zuverlässige Identifikation gewöhnlicher Nutzer allein aus dem Jahresaggregat ist hier nicht belegt. Dieses Eingeständnis begrenzt einen zu weit gefassten Meldefeldvorwurf; es beendet nicht die Untersuchung der zusätzlichen Anbieterunterlagen.

Solche Unterlagen können einen direkten Bezug enthalten. Die Delegierte Verordnung 2025/1140, Art. 7 und Anhang Tabellen 3-4, sieht für erfasste MiCA-Vorgänge Identitäts- und Transaktionsaufzeichnungen sowie gegebenenfalls On-Chain-Daten mit einer gemeinsamen internen Transaktionsreferenz vor. Welche Felder beim konkreten Dienst entstehen, ist vorgangsbezogen festzustellen; eine reine Own-Wallet-Auszahlung darf nicht pauschal jedem Tabellenfeld unterstellt werden. Anbieterbesitz ist außerdem nicht automatische Übermittlung an die Steuerbehörde.

Die TFR, Art. 14 und 16, ist eine weitere mögliche Grundlage. Für erfasste Transfers verlangt sie bestimmte Auftraggeber-, Begünstigten- und Adressinformationen; bei Transfers über 1.000 Euro zu beziehungsweise von selbstgehosteten Adressen sind geeignete Maßnahmen zur Prüfung der jeweils maßgeblichen Eigentums- oder Kontrollbeziehung vorgesehen. Eine Pflicht zur Prüfung ist noch kein Nachweis eines richtigen Ergebnisses. Weitere Anker können aus tatsächlichem Onboarding, Verifikationsunterlagen oder Kundenaufträgen stammen. Zweck, rechtmäßiger Zugriff und Dauer sind für jeden Anker gesondert zu bestimmen.

Vier Zuordnungsschritte haben unterschiedliche Beweisqualität

1. Die direkte Transaktionszuordnung beantwortet, welche öffentliche Transaktion oder welcher Ausgang zu einem dokumentierten Kundenvorgang gehört. Eine verifizierte Transaktionskennung ist stärker als ein bloß ähnlicher Betrag.
2. Die Erweiterung auf weitere Adressen oder Vorgänge beantwortet, was noch zum selben technischen Zusammenhang gehören könnte. Direkte Adressabfragen und heuristisch gebildete Cluster sind auseinanderzuhalten.
3. Die Personen- oder Dienstzuordnung beantwortet, wer hinter dem technischen Zusammenhang steht. Die richtige Erkennung einer Börse identifiziert nicht automatisch jeden Kunden ihrer Sammelwallet.
4. Die wirtschaftliche Zurechnung beantwortet, wer die Schlüssel wann kontrollierte und wem die Werte zustanden. Eine Kundenanweisung beweist nicht zwingend Kontrolle der Zieladresse; Kontrolle beweist nicht allein wirtschaftliches Eigentum oder Nettovermögen.

Diese Trennung verhindert, dass die hohe Zuverlässigkeit eines frühen Schritts alle späteren Aussagen scheinbar absichert. Gemeinsame Verwahrung, Treuhand, mehrere Berechtigte und fremde Werte können selbst bei einer richtigen technischen Transaktionszuordnung offenbleiben. Außerdem sind Zuordnungen zeitbezogen. Ein heute verifizierter Bezug beweist nicht automatisch dieselbe Kontrolle zu jedem früheren Zeitpunkt.

Die Blockchain-Struktur verändert den Erweiterungsschritt. Eine wiederverwendete Ethereum-Adresse kann eine zusammenhängende öffentliche Historie und den ETH-Saldo erschließen; Tokenbestände sind gesondert auszuwerten. Das Ethereum-Protokoll beschreibt Konten und ihre Felder. Bei Bitcoin

sind zusätzliche Adressen nicht schon durch die Kenntnis einer Adresse erfasst. Ihre Zusammenführung kann unter anderem von validierten Heuristiken abhängen. Sammeltransaktionen und falsche Wechselgeldannahmen können das Ergebnis verfälschen. Es gibt daher keine blockchainübergreifend einheitliche Personenquote.

Empirische Ergebnisse zeigen Möglichkeiten und Grenzen zugleich

Ghost Clusters, USENIX Security 2025, S. 1360-1363 und 1370, Abbildung 1, verglich kommerzielle Dienstlabels mit beschlagnahmten Adressbeständen. Die Erfassung bekannter Adressen betrug bei BestMixer 24,54%, bei Hansa 78,89% und bei Wall Street 94,85%. Der selbst berechnete falsche Anteil unter den abgegebenen Labels, FP/(TP+FP), beträgt jeweils 0,0424%, 0,1853% und 0,1162%. Das ist keine allgemeine Falschpositivrate FP/(FP+TN), weil der Nenner aller echten Negativfälle fehlt. Die Ergebnisse zeigen zuverlässige abgegebene Dienstlabels bei teils erheblichen Abdeckungslücken; sie messen weder die Personenidentifikation gewöhnlicher Kunden noch deren Gesamtvermögen.

Ein vollständig synthetisches Zahlenbeispiel erklärt, warum der Nenner wichtig ist. Unter 100.000 Kandidaten seien nur 100 echte Personenzuordnungen. Ein hypothetisches Verfahren finde 99 davon richtig, markiere aber 0,1% der 99.900 Nichtzuordnungen fälschlich. Im Erwartungswert entstehen 99 richtige und 99,9 falsche Treffer. Trotz 99% Erfassung der echten Zuordnungen wäre nur rund die Hälfte der abgegebenen Personentreffer richtig. Diese frei gewählten Zahlen sind keine Fehlerrate eines realen Blockchain-Werkzeugs und dürfen nicht mit Ghost Clusters vermischt werden. Sie zeigen, weshalb eine Prozentangabe ohne Kandidatenmenge und Gegenfälle keine belastbare Aussage liefert.

Ein unveränderter Anker kann später mehr Bedeutung erhalten

Ein zweites, rein synthetisches Modell ohne Gebühren: Eine Person kauft 10 ETH und überträgt sie auf ihre Adresse A. Später gehen 6 ETH an ihre eigene Adresse B und 4 ETH als Zahlung an einen Dritten. Im Folgejahr werden weitere 5 ETH gekauft und auf A übertragen. Im Modell beträgt der verbleibende eigene Bestand 11 ETH, nicht die Summe aller Transfers und auch nicht die Summe der Käufe von 15 ETH. Der Ausgang von A ist sichtbar; allein daraus folgt nicht, ob B eigene Adresse, fremde Verwahrung oder Empfänger einer Zahlung ist.

Kommt später ein zusätzlicher verifizierter Bezug zu B hinzu, kann ein früher unsicherer Zusammenhang aussagekräftiger werden. Weitere Vorgänge oder neue Dienstlabels können ebenfalls alte Transaktionen neu einordnen. Die zeitliche Verstärkung besteht somit in zusätzlichen Deutungs- und Zuordnungsmöglichkeiten, nicht in einer garantierten immer genaueren Vermögenssumme. Die EDPB-Leitlinien 02/2025, Version 2.0, Rn. 63-64 und 103, behandeln ausdrücklich die Schwierigkeit wirksamer Löschung und die Verbindung bestehender mit zukünftigen Transaktionen. Die Leitlinien betreffen Blockchain-Verarbeitung allgemein, nicht den Nachweis einer österreichischen DAC8-Analyse.

Nach einer Entwendung kann die lokale Löschung des Ursprungsdatensatzes einen bereits verbreiteten Identitätsanker nicht zuverlässig zurückholen. Neue Wallets oder geänderte Nutzung können künftige Verknüpfung begrenzen; der historische Personenbezug verschwindet dadurch nicht notwendig. Das ist von der Unwiderruflichkeit einer Vermögensübertragung zu unterscheiden. Bei Selbstverwahrung fehlt regelmäßig eine zentrale Stelle, die eine bestätigte Übertragung zurückbuchen kann. Ermittlungen, Sperren bei Intermediären und spätere Rückgewinnung können trotzdem möglich sein. Weder ein Identitätsanker noch Kenntnis eines Saldos erlaubt für sich die Verfügung über private Schlüssel.

Einwände und anwaltlich verwendbare Schlussfolgerung

„Die Blockchain ist ohnehin öffentlich“ betrifft die technischen Vorgänge, nicht notwendig deren bürgerlichen Personenbezug. Gerade die Herstellung dieser Verbindung kann den zusätzlichen Eingriff ausmachen. „Die Jahresmeldung enthält keine Adressen“ ist richtig und muss die Behauptung begrenzen; der Untersuchungsgegenstand sind deshalb getrennt vorhandene Anbieteranker und konkrete weitere Zugangswege. „Die Zuordnung ist ungenau“ begrenzt zuverlässige Vermögensrekonstruktion, schließt aber weder belastende Fehlprofile noch gezielte Täuschung aus. Die Risikokette aus Abschnitt 1 verlangt nicht in jedem Fall eine vollständige gerichtsfeste Bilanz.

Anwaltlich verwendbare Argumentationskette: Die rechtliche Bewertung darf sich nicht auf unmittelbar gespeicherte Felder beschränken, wenn deren tatsächliche Verknüpfbarkeit einen zusätzlichen Zugang zu personenbezogenen öffentlichen Aktivitäten eröffnet. Zu belegen sind Anker, zusätzliche Reichweite und Fehler getrennt. Der relevante Einwand ist nicht die automatische Sichtbarkeit aller Kryptowerte, sondern ein konkret feststellbarer, möglicherweise länger nachwirkender Informationszugang über den ursprünglichen Anbieterbestand hinaus.

Das separate Gutachten sollte zuerst Jahresaggregate allein prüfen, danach tatsächlich verfügbare Anbieterunterlagen und zulässig erreichbare Zusatzinformationen schrittweise hinzufügen. Jeder der vier Zuordnungsschritte braucht eigene Referenzfälle, Gegenfälle und Fehlermaße. Eigenüberträge, Sammelwallets, mehrere Kontrollberechtigte, unbeobachtete Bestände und unterschiedliche Bewertungszeitpunkte müssen im Test vorkommen. Auch ein negatives Ergebnis ist wichtig: Wenn Aggregate allein keine zuverlässige Zuordnung ermöglichen, muss die Argumentation ihren zusätzlichen Anker genau benennen. Wenn ein Anker erhebliche weitere Aktivitäten erschließt, ist der Mehrwert gegenüber der isolierten Meldung überprüfbar beschrieben.

4 Weniger Eingriff muss anhand konkreter Aufgaben verglichen werden

Aufbewahrung und ständige Verfügbarkeit sind nicht dasselbe

Der vierte Argumentationsblock beantwortet den Einwand, sensible Daten seien wegen ihres Kontrollnutzens eben aufzubewahren. Selbst wenn dieser Zweck den Erhalt bestimmter Unterlagen rechtfertigt, folgt daraus technisch nicht, dass dieselben Unterlagen während der gesamten Frist für dieselben Rollen, in denselben Anwendungen und in beliebig vielen operativen Kopien verfügbar sein müssen. Eine Buchungsunterlage kann für eine spätere Prüfung erhalten bleiben, ohne dauerhaft im Supportbildschirm, in einem Suchindex und im allgemeinen Analyseexport zu stehen. Ob eine solche Trennung im konkreten System möglich und rechtlich ausreichend ist, muss überprüft werden.

Das ist mehr als die abstrakte Forderung nach besserer IT-Sicherheit. Verschlüsselung schützt beispielsweise eine entwendete Festplatte, verhindert aber nicht automatisch den Export durch einen angemeldeten, berechtigten oder übernommenen Supportzugang. Ein getrenntes Pflichtarchiv setzt früher an: Es verringert die Datenmenge, die dieser Zugang überhaupt erreichen kann. Sicherheit des Zugangs und Reichweite des Zugangs sind verschiedene Prüfgrößen. Eine Architektur kann beim ersten gut abschneiden und beim zweiten unnötig weit reichen.

Ein konkreter Gestaltungskomparator ist Ledgers Bericht vom 15. Februar 2022, Abschnitt 2. Nach eigener Darstellung waren Bestelldaten älter als 18 Monate bereits in eine segregierte, zugriffsbeschränkte Umgebung verschoben worden; die angegebene zehnjährige Rechnungslegungsaufbewahrung blieb bestehen. Eine Absenkung der operativen Grenze auf drei Monate war damals erst Ziel. Das ist ein Hardware-/E-Commerce-Fall und keine unabhängige Prüfung eines CASP. Er zeigt dennoch ein praktisch beschriebenes Konzept, in dem Pflichtaufbewahrung und normale Verfügbarkeit auseinanderfallen.

Die verbindliche FTC-Endanordnung gegen Blackbaud vom 17. Mai 2024, PDF S. 10-14, Abschnitte II, III und IV.E, verbindet ebenfalls den Erhalt rechtlich notwendiger Unterlagen und Beweisholds mit Löschung unnötiger Bestände, festgelegten Fristen, starker Authentifizierung und eingeschränktem mandantenübergreifendem Zugriff. Sie ist ein Vergleich für Gestaltungsmaßnahmen, keine österreichische Rechtsgrundlage und kein bereits gemessener Erfolgsnachweis.

Welche Alternativen auf welcher Ebene ansetzen

Ein Anbieter könnte aktuelle Vorgänge in den laufenden Systemen halten und ältere Pflichtunterlagen in einem getrennten Archiv verwahren. Dieses müsste vollständig, unverändert nachvollziehbar und auf berechtigtes Verlangen abrufbar bleiben. Denkbare Begrenzungen sind wenige Archivrollen, eine dokumentierte Zweckfreigabe, beschränkte Ergebnismengen und gesonderte Genehmigung großer Exporte. Administratoren und Wiederherstellungswege müssen in die Trennung einbezogen werden; ein Archiv ist kein wirksames milderes Mittel, wenn derselbe kompromittierte Zugang beide Umgebungen auslesen kann. Diese Maßnahmen sind Prüfangebote, keine Feststellung, dass sie heute überall fehlen.

Auf Behördenseite wäre zu vergleichen, ob weniger Jahrgänge im allgemeinen Analysezugriff genügen, während rechtlich notwendige ältere Unterlagen nur fallbezogen verfügbar sind. Eine weitere Frage betrifft die dauerhafte Zusammenführung von Identitätsdaten mit anderen Quellen: Muss jede zulässige Zuordnung vorab materialisiert und gespeichert werden, oder genügt eine zweckgebundene Abfrage bei einem begründeten Prüfungsanlass? Auch diese Abfrage kann personenbezogene Ergebnisse erzeugen. Dezentralität beseitigt den Eingriff nicht automatisch; maßgeblich sind die tatsächlich abrufbaren Informationen und Berechtigungen.

Veränderungen am Meldeumfang, an gesetzlichen Speicherfristen oder an der routinemäßigen Erfassung bestimmter Transferkategorien liegen auf einer anderen Ebene. Sie können eine Änderung oder gerichtliche Prüfung der maßgeblichen Normen verlangen. Ein Anbieter darf notwendige Pflichtunterlagen nicht eigenmächtig früher löschen, nur weil ein kürzeres Modell technisch plausibel erscheint. Umgekehrt rechtfertigt eine bindende Frist nicht ohne Weiteres freiwillige Zusatzkopien, jeden Analysezweck oder jede operative Rolle. Deshalb muss der Vergleich normgebundene Bestandspflichten und organisatorische Gestaltungsmöglichkeiten getrennt ausweisen.

Steuerlicher Nutzen und Gegenbelege gehören in den Vergleich

Die Unterlage stützt keine Behauptung, Finanzmeldungen seien nutzlos. Der in Abschnitt 2 behandelte BFG-Fall zeigt tatsächliche steuerliche Verwendung. Auch das BFG-Erkenntnis RV/5100216/2024 vom 20. Juni 2024, S. 2-3, 10-11 und 21-24, ist Gegenmaterial: Das Gericht hielt eine zusätzliche elektronische Datenanforderung im Rahmen einer GMSG-Compliancеprüfung für zulässig und verhältnismäßig, einschließlich Informationen zu nicht meldepflichtigen Konten. Belegt sind Anforderung und deren gerichtliche Billigung, nicht jede tatsächliche Lieferung oder anschließende Profilbildung. Ein späterer VwGH-Ausgang ist hier nicht verifiziert.

Auch engere technische Modelle können schlechter abschneiden. Project Hertha von BIS und Bank of England, 5. Juni 2025, gedruckte S. 7-18, Tabelle 1 auf S. 12, untersuchte synthetische Zahlungsdaten. Bei gleicher Markierungsquote von 1% der Testkonten erfassten Bankmodelle 44% der simuliert rechtswidrig genutzten Konten, das minimierte Netzwerkmodell 39% und Zusammenarbeit 49%. Das minimierte Einzelmodell war somit nicht gleich wirksam. Die Studie betrifft weder österreichische Steuermeldungen noch einen Vergleich von Pflichtarchiven.

Eine Visa-Forschungsarbeit von Arora et al. vom 6. Oktober 2023, PDF S. 7-10, prüfte föderiertes Lernen und Mehrparteienberechnung auf synthetischen Daten. Die Fläche unter der Precision-Recall-Kurve lag zentral bei 0,79, in lokaler föderierter Simulation bei 0,70 und im zeitbegrenzten verteilten Betrieb bei 0,49. Die Ausführungsbedingungen unterschieden sich. Geschützt wurde ein zusätzliches Bankmerkmal; der Hub besaß bereits Transaktions- und Identitätsdaten. Daraus folgt weder eine Gleichwertigkeitsgarantie noch vollständige Profilvermeidung. Die Beispiele begründen eine ernsthafte technische Vergleichsfrage, nicht deren vorweggenommenes Ergebnis.

Wie der Vergleich eine Verhältnismäßigkeitsrüge tragen kann

Für die rechtliche Einordnung sind Datenminimierung, Speicherbegrenzung und Sicherheit nach Art. 5, 25 und 32 DSGVO sowie die Anforderungen an Grundrechtseingriffe maßgeblich. Im steuerlichen Kontext verlangt EuGH C-175/20, Rn. 63-84, bestimmte Zwecke und eine auf das Erforderliche begrenzte Verarbeitung. Daraus folgt nicht, dass jeder Anbieter selbst die vollständige gesetzgeberische Grundrechtsabwägung neu durchführen müsste. Normgestaltung und konkrete Umsetzung sind getrennt zu beurteilen.

Die stärkste Gegenentscheidung ist EuGH C-623/22, Rn. 143-150 und Tenor Z 3-4: Für die geprüften Aspekte bestätigte der Gerichtshof die Vereinbarkeit der DAC6-Meldepflicht mit Art. 7 GRCh, ohne eine separat veröffentlichte empirische Studie für jedes Datenfeld zu verlangen. Die zuvor festgestellte Teilungültigkeit der anwaltlichen Benachrichtigungspflicht blieb unberührt. Der mögliche Unterschied liegt in der Struktur: DAC6 betrifft mit bestimmten Kennzeichen versehene grenzüberschreitende Gestaltungen; DAC8 erfasst jährlich meldepflichtige Nutzer mit meldepflichtiger Aktivität ohne vergleichbaren individuellen Risikotrigger. Diese Unterscheidung ist ein Argument, keine bereits entschiedene Unwirksamkeit von DAC8.

Anwaltlich verwendbare Argumentationskette: Die belegten Risiken entstehen nicht allein aus der Existenz einer gesetzlichen Speicherfrist, sondern auch aus der dauerhaft erreichbaren Informationsmenge und ihren Verknüpfungen. Wenn ein engeres Archiv- oder Zugriffskonzept die gesetzliche Prüfung in vergleichbarer Weise ermöglicht, während es weniger Personenjahre, Felder und Kopien einem normalen oder kompromittierten Zugang aussetzt, ist diese Alternative in die Erforderlichkeitsprüfung einzubeziehen. Ihre Gleichwertigkeit muss am konkreten Kontrollzweck belegt werden; Bequemlichkeit oder pauschale Sicherheitszusagen ersetzen den Vergleich nicht.

Was das separate Gutachten dazu leisten sollte

Der Versuch sollte dieselben Prüfungsfälle, Datenqualitäten und Bearbeitungsbedingungen zugrunde legen. Vergleichbar wären Zeitfenster von einem, drei, fünf und zehn Jahren, engere Feldmengen sowie vollständige Pflichtarchive mit begrenztem laufendem Zugriff. Zu messen sind nicht nur Modelltreffer, sondern richtige zusätzliche Feststellungen, Fehlzuordnungen, Nachfragen, Bearbeitungsaufwand, Archivabrufzeit und Wiederherstellbarkeit. Der Nutzen eines weiteren Jahrgangs muss vom Nutzen bereits vorhandener Steuererklärungen und anderer Quellen getrennt werden.

Die Sicherheitsseite benötigt eine zweite Messung: Wie viele Personen, Jahre und Felder kann eine kompromittierte Rolle tatsächlich abfragen oder exportieren? Welche mandantenübergreifenden Wege bleiben? Werden abgelaufene Daten nach einer Backup-Wiederherstellung erneut verfügbar? Ein Modell mit geringerem Risiko, aber wesentlich schlechterem Kontrollnutzen, belegt nicht ohne Weiteres ein gleich wirksames milderes Mittel. Ein getrenntes Archiv mit gleicher gesetzlicher Verfügbarkeit und deutlich kleinerer operativer Reichweite wäre dagegen ein wesentlich konkreterer Ansatz als eine bloße Forderung nach weniger Datensammlung.

Zusammenführung für die anwaltliche Prüfung

Die vier Argumente richten sich gegen eine zu enge Betrachtung des Eingriffs. Ein Anbieterbestand kann für sich missbrauchsrelevant sein; längere Speicherung kann sein Informationsprofil verändern; ein zusätzlicher Blockchain-Anker kann außerhalb des Bestands weitere Daten erschließen; breite Verfügbarkeit kann mehr Exposition schaffen als der bloße rechtliche Erhalt. Diese Wirkungen sind getrennt zu beweisen und anschließend zusammen zu bewerten. Es wäre ebenso falsch, nur das Risiko einer isolierten Jahresmeldung anzusetzen, wie sämtliche denkbaren Verknüpfungen als tatsächlich bestehend zu behaupten.

Für eine konkrete Rüge sind die angegriffene Verarbeitung und die maßgeblichen Normen zu benennen. Speichergegenstand, Dauer, Zweck, Empfänger und Zugriff können unterschiedliche Angriffspunkte liefern. Die Beseitigung einer steuerlichen Pflicht führt nicht automatisch zur Löschung

selbständig notwendiger AML-, MiCA- oder TFR-Unterlagen. Die bloße Beseitigung eines gesetzlichen Löschzeitpunkts könnte den Schutz sogar schwächen. Gesucht ist eine wirksame Begrenzung des beanstandeten Eingriffs, nicht die undifferenzierte Entfernung jeder Datenschutz- oder Dokumentationsregel.

Soweit ein individuelles Verfahren auf einer Löschungsverweigerung aufbaut, sind die tatsächlich betroffenen Felder, genannten Rechtsgrundlagen und Fristen zuzuordnen. Dieser Unterlage liegt keine persönliche Anbieterablehnung zugrunde. Das hindert die allgemeine Analyse des gesetzlichen Pflichtkerns nicht; es begrenzt Aussagen über einen bestimmten Einzelfall. Der konkrete Verfahrensgegenstand und die rechtlichen Folgerungen bleiben der anwaltlichen Prüfung vorbehalten.

Die zusätzliche technische Grundlage sollte drei Fragen beantworten: Welche personenbezogenen Erkenntnisse ermöglicht die tatsächliche Verarbeitung mehr als eine isolierte Meldung? Welche Fehler und konkreten Missbrauchsmöglichkeiten entstehen dabei? Welche weniger eingriffsintensive Gestaltung erfüllt die maßgeblichen Kontrollaufgaben vergleichbar? Der Nachweis kann auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen: etwa zu einem notwendigen historischen Bestand, aber unnötig breitem Supportzugriff, oder zu nützlichen Mehrjahresdaten, aber unzuverlässiger Vermögenszuschreibung. Solche Unterschiede sind für eine präzise Verhältnismäßigkeitsargumentation wichtiger als ein pauschales Urteil über das gesamte System.

Für nicht öffentliche Architektur- und Kontrollinformationen kommen eigene Auskünfte, Zugang zu bestehenden geschwärzten Unterlagen oder eine geschützte aufsichtsbehördliche Prüfung in Betracht. Art. 15 DSGVO ist keine allgemeine Systemprüfung, IFG verlangt keine neue Studie, und Aufsichtsbefugnisse vermitteln kein unbeschränktes privates Einsichtsrecht. Fehlende öffentliche Unterlagen sind kein Beweis fehlender Schutzmaßnahmen. Das externe Gutachten sollte die Grenzen seines Zugangs ausweisen und nachprüfbare technische Ergebnisse liefern; die rechtliche Bewertung und der angestrebte Verfahrensschritt werden davon getrennt vorgenommen.